

LUKUNÄYTE · TIETOKIRJA

Katumus ennen kirvestä

Kuolemanrangaistus Itä-Suomessa 1748–1809

Juri Jukola

Kolme lukua kahdeksasta. Käsikirjoitus tekeillä.

LUKIJALLE

Toukokuussa 1769 mies tappoi Paltamossa viisi nukkuvaa ihmistä. Hänet tuomittiin menettämään oikea kätensä ja päänsä, ja tuomio pantiin täytäntöön.

Kolme vuotta myöhemmin oikeudessa istuivat syytettyinä Kajaanin kirkkoherra, kappalainen ja kruununvouti. Syyte oli, että mies oli mestattu ennen kuin hän oli valmis kuolemaan.

Se ei ollut muutoseikka. Vuoden 1686 kirkkolaki velvoitti papiston saattamaan kuolemaan tuomitun katumukseen, ja jos tuomittu ei ollut valmis, teloitusta oli lykättävä ja siitä oli ilmoitettava maaherralle. Kirkkolaki jopa kielsi antamasta tuomitulle liikaa väkevää ennen teloitusta, koska juopunut ei kykene katumaan.

Tämä kirja kertoo, miksi valtakunta, joka katkoi käsiä ja seivästi päitä, ei suostunut tappamaan ihmistä ennen kuin tämä oli sielullisesti valmis — ja mitä siitä seurasi, kun näin kuitenkin kävi.

Aineisto on Kansallisarkiston digitoitua tuomiokirja-aineistoa: hovioikeuden päätöstaltioita, rikosasiain pöytäkirjoja ja renovoituja tuomiokirjoja viidestätoista itäisestä pitäjästä. Yhdistetty korpus on 9 819 sivua, ja siitä on luettu alkuperäisinä kuvina 57 tapausta.

Se on rajaseutu. Uudenkaupungin rauhassa 1721 ortodoksisesta Karjalasta jäi Ruotsin puolelle vain kaksi seurakuntaa, Ilomantsi ja Liperi, ja juuri niitä kahta pitäjää varten oli olemassa kuninkaallisia säädöksiä, joita ei tarvittu missään muualla valtakunnassa.

Aiheesta on kirjoitettu ennenkin. Anu Koskivirta tutki henkirikosta ja kontrollia samalla alueella ja samana aikana, Mikko Moilanen mestauslavaa ja pyöveleitä, ja H. J. Boström laski kansalliset täytäntöönpanoluvut jo 1929. Tämän kirjan kysymys on toinen: mistä

rangaistus koostui ja miten se sovitettiin siihen ihmiseen, jota rangaistiin.

Tästä aineistosta saa helposti sen kuvan, että 1700-luvun oikeus oli mielivaltaisen ja verinen. Se on totta, ja samassa aineistossa perusteettomasta ilmiannosta sakotettiin, mieleltään vajaata ei rangaistu lainkaan, humalatila lievensi, sovinto alensi sakkoa, ja kun näyttö jäi kahta valallista todistajaa vähemmäksi, syytetty vapautettiin. Vapauttaminen oli tavallisin lopputulos ja mestaus harvinainen.

Kysymys ei siis ole, miksi he olivat julmia. Kysymys on, mistä he olivat tarkkoja ja miksi juuri niistä asioista.

TÄSTÄ NÄYTTEESTÄ

Näytteessä on kolme lukua kahdeksasta. Ne on valittu niin, että kukin toimii yksinään.

Kirves ja kirjuri on kirjan avaus. Siinä on Jöran Leinosen teko ja tuomio, se oikeudenkäynti joka seurasi hänen kuolemastaan, ja selitys sille mitä teilaaminen tarkoitti.

Raja kertoo siitä, mikä erottaa itäisen aineiston muusta valtakunnasta. Rajaratsastaja Johan Ahlberg kuolee Sotkamossa helmikuussa 1768 tullitarkastuksen päätteeksi, ja hänen surmaajalleen määrätään haettavaksi kreikkalaisen opin pappi rajan takaa. Luvun lopussa Ilomantsin ortodoksinen diakoni saa Venäjän rajapäälliköltä kirjeen, jossa pyydetään tietoja ruotsalaisten joukoista.

Ei sama laki kaikille on kirjan tulkintaluku. Rangaistus riippui uskonnosta, alamaisuudesta, iästä, mielentilasta, ruumiinlaadusta ja rahasta — ja kaikki kuusi on kirjoitettu päätöksiin näkyviin.

Luvut on numeroitu I, V ja VII niin kuin ne kirjassa ovat. Lukujen väliin jäävät luvut käsittelevät lakia, sen soveltamiskäytäntöä, lapsenmurhaa ja sitä mitä aineisto ei kerro.

Kaikki tosiasiat ovat asiakirjoista. Mitään ei ole lisätty. Lähteet ja epävarmuudet ovat näytteen lopussa.

Kirves ja kirjuri

Toukokuun 22. päivän ja 23. päivän välisenä yönä vuonna 1769 talollisenpoika Jöran Johansson Leinonen tuli Paltamon pitäjässä taloon, jossa nukuttiin. Talossa oli leski Anna Kettunen ja hänen kolme lastaan, pojat Jöran ja Eric ja tytär Christin, sekä renki Jöran Waldanen. Kaikki viisi makasivat huoneessaan ja nukkuivat. Leinosella oli keihäs. Neljä heistä kuoli sinä yönä; poika Jöran eli vielä viisi viikkoa ja kuoli 26. kesäkuuta.

Hovioikeus antoi päätöksensä Turussa 17. lokakuuta samana vuonna. Jöran Johansson Leinoselta oli katkaistava oikea käsi, sen jälkeen hänet oli mestattava ja teilattava. Ja päätöksessä on lause, joka on tässä kirjassa tärkeämpi kuin itse tuomio: paikkakunnan papiston oli ennen täytäntöönpanoa työskenneltävä hänen kanssaan, jotta hänet saataisiin todelliseen katumukseen tekonsa johdosta ja siten valmistettava autuaaseen kuolemaan. Sana on *arbets* (työskennellä). Ei rukoilla hänen puolestaan vaan tehdä hänen kanssaan työtä.

Teilaaminen on sana, joka on jäänyt kieleen mutta jonka merkitys on kadonnut. Alun perin se oli kidutusrangaistus, jossa tuomittu sidottiin puolapuilla varustetulle kehikolle, jota kutsuttiin nimellä *stegel* (teili), ja hänen luunsa murskattiin lyömällä tai vyöryttämällä puolien välisiltä kohdilta. Myöhemmin tuomittu pujotettiin pyörään, joka nostettiin paalun nenään yleisön nähtäväksi, ja kuolema saattoi tulla vasta päivien päästä.

Vuoden 1734 laissa se ei enää ollut sitä. Silloin teilaaminen tarkoitti sitä, mitä ruumiille tehtiin mestauksen jälkeen: tuomittu tapettiin ensin kirveellä, ja vasta sitten ruumis pantiin näytille. Mestauspaikalle

pystytettiin kolme paalua. Pää nostettiin yhden nenään, katkaistu oikea käsi toisen, ja ruumis pantiin kolmannelle, jonka alle tarvittiin leveämpi pinta; siihen käytettiin kärrynpyörää. Siitä tulee sanapari *stegel och hjul* (teili ja pyörä).

Teilit eivät olleet syrjässä. Ne pystytettiin maantien varteen, tienristeykseen tai kaupungin laidalle kummulle. Englantilainen matkailija E. D. Clarke pysähtyi elokuussa 1798 vähän Raahesta etelään piirtämään sellaisen. Metsään raivatulla aukealla oli kolme pyörää: yhdellä pää, toisella oikea käsi, kolmannelle keskimmaisella ruumis, joka oli puettu kansan tapaan valkoiseen puseroon ja keltaiseen vyöhön. Clarke kirjoitti muistiin, että keskellä synkkää korpea, jossa vallitsi kuolon hiljaisuus, se oli näky joka puhui kammottavaa kieltä.

Kokkolan rovasti Anders Chydenius sanoi saman selvemmin. Hän piti huhtikuussa 1786 mestaussaarnan Kruunupyyn mestauspaikalla, kun kolmelta sotamieheltä katkaistiin oikea käsi ja kaula. Poikki hakatut kädet ja päät, hän sanoi, naulitaan nyt teilien nenään ja ruumiit asetetaan runkorattaille, jotta korpit kaivaisivat ulos heidän verta janoavat silmänsä ja heidän ruhonsa tulisi kotkille ruoaksi. Kauhistuttava paikka matkamiehille, hän sanoi. Se oli tarkoituskina.

Kolme vuotta myöhemmin, marraskuussa 1772, hovioikeus käsitteli asiaa uudelleen. Mutta syytettynä ei enää ollut Jöran Leinonen, sillä hän oli kuollut. Syytettynä olivat Kajaanin kirkkoherra, maisteri Olof Westzyntius, kappalainen, maisteri Isaac Fortelius, ja kruununvouti Castreen. Kahdella ensimmäisellä oli ollut tehtävänä valmistaa Leinonen kuolemaan, ja kolmas oli pannut tuomion täytäntöön.

Syyte kuului, että Leinonen oli mestattu valmistautumattomana. Kun tuomittu ei ollut valmis, siitä olisi lain mukaan pitänyt lähteä ilmoitus maaherralle, ja täytäntöönpanoa olisi pitänyt lykätä siihen asti. Niin ei

tehty. Käräjäoikeus vapautti kaikki kolme, ja hovioikeus hyväksyi vapauttamisen 26. marraskuuta 1772 ja muutti päätöstä vielä siten, että heidät vapautettiin myös heille tuomitusta vankeudesta.

Määräys valmistaa tuomittu kuolemaan ei ollut Leinosen tuomion erityispiirre. Se on jokaisessa vahvistetussa kuolemantuomiossa, ja sanamuoto on lähes muuttumaton vuosikymmenestä toiseen: asianomaisen papiston tulee Jumalan pyhän sanan sopivilla esityksillä pyrkiä saamaan tuomittu todelliseen tuntoon ja katumukseen tekemästään rikoksesta, ja siten valmistaa hänet autuaaseen kuolemaan. Tämän kirjan aineistossa se toistuu 228 sivulla. Sana *oberedd* (*valmistautumaton*) esiintyy kahdella, ja molemmat ovat Jöran Leinosen juttu. Kaava toimi siis kahdellasadalla sivulla ja petti kerran, ja se kerta vei kolme virkamiestä oikeuteen.

Velvollisuus ei tullut rikoskaaresta. Vuoden 1734 laissa, jonka nojalla mestattiin, ei ole sanaakaan siitä, että tuomitun on oltava valmis kuolemaan. Se tulee vuoden 1686 kirkkolaista, joka oli Suomessa voimassa vuoteen 1870. Eikä se säädös puhu katumuksesta abstraktisti vaan viinasta: papiston oli valvottava, ettei niille vangeille, joille oli määrätty päivä valmistautua kuolemaan, annettaisi viiniä, olutta tai paloviinaa niin paljon että he juopuisivat, koska juopunut on kykenemätön pitämään katuja ajatuksia ja rukoilemaan Jumalta autuasta loppua.

Kuolemaan tuomitulle annettiin ennen teloitusta juotavaa. Se oli tapa, ja niin yleinen että se kiellettiin lailla ensin vuonna 1686 ja uudestaan kirjeenä valtakunnan hovioikeuksille marraskuussa 1690. Kiellon syy ei ollut sopivaisuus. Juopunut ei kykene katumaan, ja rangaistus vaati tuomitun tajuissaan. Sielun oli oltava paikalla, kun kirves putosi.

Valtio oli tappanut miehen, joka oli tappanut viisi ihmistä. Se ei ollut kiistanalaista. Kiistanalaista oli, oliko hänet tapettu liian aikaisin,

ennen kuin hän oli sielullisesti valmis kuolemaan, ja se oli niin vakava kysymys, että siitä käytiin oikeutta. Pitäjän ylin pappi ja kruunun ylin virkamies istuivat vastaajien penkillä sen vuoksi.

Meidän aikamme oikeus tuntee monenlaisia teloitusta koskevia virheitä. Se tuntee väärän tuomion, kohtuuttoman rangaistuksen ja epäinhimillisen täytäntöönpanotavan. Se ei tunne käsitettä liian aikaisin kuollut sielu. Tämä järjestelmä tunsu.

Kirjan aihe on kuolemanrangaistus Itä-Suomessa 1748–1809. Aineisto on Kansallisarkiston digitoitua tuomiokirja-aineistoa: hovioikeuden päätöstaltioita, rikosasiain pöytäkirjoja ja renovoituja tuomiokirjoja Ilomantsista, Liperistä, Kiteeltä, Tohmajärveltä, Pielisjärveltä, Kontiolahdelta, Sotkamosta, Paltamosta, Iisalimesta, Kuopiosta, Juvalta ja Kangasniemeltä.

Se on rajaseutu. Vuoden 1721 rauhan jälkeen Ruotsin puolelle jäi ortodoksisesta Karjalasta vain kaksi seurakuntaa, Ilomantsi ja Liperi, ja kaikki muu — Sortavala, Salmi, Suistamo, Käkisalmi — jäi rajan taakse. Juuri sitä kahta pitäjää varten oli olemassa kuninkaallisia säädöksiä, joita ei tarvittu missään muualla valtakunnassa. Aineisto on siis kapea maantieteellisesti ja outo sisällöllisesti, ja se on hyvä yhdistelmä, koska siinä näkyy asioita joita muualta ei näy.

Tästä aineistosta saa helposti sen kuvan, että 1700-luvun oikeus oli mielivaltainen ja verinen. Ihmisiä mestattiin eläimeen sekaantumisesta. Naisia poltettiin roviolla lapsenmurhasta. Mies menetti kätensä ennen kuin menetti päänsä, ja ruumis pantiin maantien varteen rattaalle. Kaikki tuo on totta.

Samassa aineistossa perusteettomasta ilmiannosta sakotettiin 20 taalaria ja määrättiin julkinen anteeksipyyntö. Mieleltään vajaata ei rangaistu lainkaan, vaan hänet määrättiin hoitoon. Humalatila lievensi,

ja osapuolten sovinto alensi sakkoa. Ja kun näyttö jäi kahta valallista todistajaa vähemmäksi, syytetty vapautettiin — niin usein, että sana *befriad* (vapautettu) esiintyy tässä aineistossa 1 400 sivulla ja sana *halshuggas* (mestattava) noin 200:lla. Vapauttaminen oli tavallisin lopputulos ja mestaus harvinainen.

Se tekee kirjan kysymyksestä toisen kuin miltä se aluksi näyttää. Kysymys ei ole, miksi he olivat julmia. Kysymys on, mistä he olivat tarkkoja ja miksi juuri niistä asioista.

Syyskuussa 1772 hovioikeus käsitteli Pielisjärven Lammassalosta kotoisin olevaa sotilasta Jacob Lundia ja hänen tytärpuoltaan Helena Neoviaa. Molemmat oli käräjäoikeudessa tuomittu kuolemaan, ja Lund mestattiin ja teillattiin.

Rikos on syytä selittää, koska nykylukija lukee sen väärin. Nykyoikeudessa aikuisen ja lapsipuolen suhde on rikos aikuisen ja lasta vastaan: on tekijä ja on uhri. Vuoden 1734 laki ei tuntenut sitä jaottelua. Se tuns *sukurutsan*, ja sukurutsa oli rikos Jumalan säättämää järjestystä vastaan. Rikoskaaren 59 luku luettelee kielletyt sukulaisuus- ja lankoussuhteet nimeltä, ja niiden joukossa on nimenomaisesti mies ja hänen tytärpuolensa. Rangaistus on molemmille sama, ja pykälässä lukee: *tå skola the begge halshuggas, och ej i Kyrkiogård begrafwas (silloin heidät molemmat mestattakoon, eikä heitä haudattako kirkkotarhaan)*. Ja koska Lund oli naimisissa, tekoon liittyi lisäksi huoruus, mikä ankaroitti tuomiota vielä: mies teillattavaksi, nainen roviolle poltettavaksi.

Laki ei siis kysynyt, kumpi aloitti tai kumpi oli toisen vallassa. Se kysyi, olivatko he keskenään kielletyssä suhteessa, ja koska olivat, molemmat olivat syllisiä. Sitä taustaa vasten kannattaa lukea, mitä hovioikeus kirjoitti Helena Neoviasta.

Helena Neovian kohdalla hovioikeus laski hänen ikänsä. Hän täyttäisi 16 tulevana mikkelinpäivänä, ja asia oli alkanut hänen 13. ikävuodellaan. Siinä iässä hänellä ei ollut voinut olla sitä ymmärrystä teon törkeydestä ja siitä seuraavasta ankarasta rangaistuksesta, joka olisi hänet siitä pidättänyt. Sitä uskottavampaa on, kirjoittaa hovioikeus, että isäpuoli oli hänet siihen houkutellut ja vietellyt.

Kuningas säästi hänen henkensä. Tilalle tuli 30 paria vitsoja, kolme lyöntiä parista. Rangaistus laskettiin pareina eikä lyönteinä: yksi pari tarkoitti kahta vitsaa tai raippaa, jotka otettiin käteen yhdessä, ja niillä annettiin päätöksessä määrätty määrä lyöntejä, tavallisesti kolme. Sen jälkeen pari heitettiin pois ja otettiin uusi, koska vitsa kului ja pehmeni käytössä ja uusi löi kovemmin. Miesten rangaistuksessa käytettiin raippoja, *spö*, ja naisten vitsoja, *ris*, jotka olivat lievemmat. Helena Neovian tuomio tarkoitti siis 90 lyöntiä.

Ja päätöksessä on ehto. Mikäli hän, joka edellä esitetyn mukaan ei ole 16:ta vanhempi ja joka käräjäoikeuden pöytäkirjan mukaan on heikkoa ruumiinlaatua, kykenee kestämaan niin monta paria ilman hengenvaaraa. Hovioikeus siis pysähtyi laskemaan, kestäkö 16-vuotias heikkorakenteinen tyttö 90 lyöntiä ilman että kuolee. Sen jälkeen hänet oli vietävä Tukholman työhuoneeseen pidettäväksi siellä työssä koko elinaikansa.

Sama oikeus, joka määräsi tytön elinikäiseen pakkotyöhön, pysähtyi laskemaan hänen ruumiinsa kantokykyä. Sama oikeus, joka katkoi käsiä ja seivästi päitä, kieltäytyi tappamasta miestä ennen kuin tämä oli valmis kuolemaan, ja kun niin kuitenkin kävi, nosti syytteen omia virkamiehiään vastaan. Se ei ole julmuutta eikä armoa. Se on eri logiikka, ja sitä logiikkaa tämä kirja yrittää selittää.

Raja

Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 Ruotsi menetti Käkisalmen läänin ja Karjalan kannaksen. Rajaviiva vedettiin uudelleen, ja se kulki keskeltä aluetta, jonka asukkaat olivat sukua toisilleen, kävivät samoilla markkinoilla ja kuuluivat samaan kirkkoon.

Ortodoksisesta Karjalasta jäi Ruotsin puolelle kaksi seurakuntaa. Ilomantsi ja Liperi. Kaikki muu — Sortavala, Salmi, Suistamo, Suojärvi, Kitelä, Käkisalmi — jäi rajan taakse. Ja niitä kahta pitäjää varten oli olemassa kuninkaallisia säädöksiä, joita ei tarvittu Satakunnassa eikä Pohjanmaan rannikolla.

Vanhin niistä on annettu 24. syyskuuta 1706, viisitoista vuotta ennen rauhaa. Se määrää, että kreikanuskoinen istuu jalkapuussa siellä missä luterilainen seisoi julkisessa kirkkorangaistuksessa. Toinen on päivätty 23. marraskuuta 1742 ja koskee Venäjän alamaisten tuomitsemista. Kolmas mainitaan päätöksissä vain päivämäärällään, 19. lokakuuta, ja se koskee asioita, joissa on kyse Venäjän alamaisen hengestä.

Kolme säädöstä kahta pitäjää varten. Se on tämän kirjan aineiston omin piirre, ja se on syy siihen miksi itäisiä tuomiokirjoja kannattaa lukea erikseen.

Helmikuun 16. päivänä vuonna 1768 rajaratsastaja Johan Ahlberg sai tietää, että eräät Venäjän alamaiset olivat matkanneet Pohjanmaalta Kajaanin ohi ilmoittautumatta kaupungin tullissa. Hän ratsasti heidän peräänsä tullin katsastajan Israel Wiseenin kanssa ja otti Alasotkamon kylästä mukaan lautamies Bengt Ockosen.

He tavoittivat miehet ja tarkastivat heidän tavaransa. Kauppatavaroita ei löytynyt. Sitten heille kerrottiin, että tavarat oli viety edeltä talollinen Hans Liuskun tilalle kahdeksasosapeninkulman päähän. Ahlberg ja Wiseen ratsastivat sinne, ja kun he olivat Liuskun tuvassa, heille ilmoitettiin että venäläiset olivat saapuneet samalle pihalle.

He menivät ulos. Pihalla seisoivat kolme miestä vierekkäin, kädessään pystyyn nostetut seipäät, ja neljäs oli parhaillaan kantamassa tavaroita ulos ladosta. Wiseen ehti estää häntä. Ahlberg löi ensin: hän iski Kuisma Omeliaa kerran olkapäähän hirssimiekallaan. Omelialla oli kädessään yli neljän kyynärän pituinen seiväs, ja ensimmäinen isku päähän kaatoi Ahlbergin. Kun tämä yritti nousta käsiensä varaan, kaikki kolme löivät häntä uudelleen kunnes hän kaatui ja jäi makaamaan. Omelian toinen isku osui takaraivoon; Jormo Kynttinen ja Petri Kuismanen, jotka seisoivat hieman sivummalla, löivät hartioiden yli. Wiseen, Ockonen, Hans Liuski ja itsellinen Simon Määttä kantoivat Ahlbergin sisään, ja Ockonen lähti heti hakemaan apua.

Ahlberg kuoli kahdeksan päivää myöhemmin, 24. helmikuuta.

Kuisma Omelia tuomittiin menettämään oikea kätensä ja henkensä. Käden katkaisu ei tullut taposta vaan siitä, että uhri oli ollut virantoimituksessa oleva kruunun virkamies; rikoskaaren 18 luvun 8 § määrää, että joka tappaa sellaisen, menettää sitä ennen myös oikean kätensä. Päätöksessä todetaan erikseen, että miehet olivat tienneet Ahlbergin olevan valvontatehtävässä.

Jormo Kynttinen ja Petri Kuismanen tuomittiin kumpikin täyteen miehentappokorvaukseen, ja kirkkorangaistuksen sijaan heidän oli istuttava jalkapauussa Sotkamon kirkolla vuoden 1706 asetuksen nojalla. Kuisma Kynttinen, joka oli ollut seurueessa ja tiennyt tappelusta, sai sakon avunannosta.

Ja Omelian tuomiossa on määräys, jonka vuoksi tätä lukua kannattaa lukea. Mikäli Omelia haluaa, että häntä käy tapaamassa kreikkalaisen opin pappi, maaherran tulee hankkia sellainen lähimmältä Sotkamoa olevalta venäläiseltä paikkakunnalta tai pitäjältä.

Mies oli tullut rajan yli. Hänet oli määrä mestata tällä puolella. Ja hänen sielunsa vuoksi oli lähetettävä sana takaisin sinne mistä hän oli tullut. Kirkkolaki vaati, että tuomittu saatetaan katumukseen ennen kuolemaa, eikä laki tehnyt siihen poikkeusta sen perusteella kummalla puolella rajaa oikea pappi asui.

Rajan yli tultiin ja mentiin muutenkin kuin kauppa-asioissa. Vuonna 1774 Ilomantsin käräjillä tutkittiin kolmea miestä Lindajärven kylästä Aunuksen läänistä; he olivat 6. helmikuuta lyöneet kuoliaaksi venäläisen Alexei Gauriloffin. Sekä tekijät että uhri olivat venäläisiä, ja teko oli tapahtunut Ruotsin puolella. Kahdesta kolmesta ei saatu näyttöä, ja he vapautuivat.

Vuonna 1798 Liperin käräjäoikeus tutki metsästä löytynyttä ruumista. Vammat kuvataan tarkasti: syvä kirveenisku oikeaan olkapäähän, niskaluu katkaistu niin että vain kaulan jänneet pitivät päätä kiinni, kaksi kovaa iskua pään oikealla puolella. Seikat viittasivat siihen, että vainaja oli Venäjän alamainen, ja käräjäoikeus hankki lisätietoa kirjeenvaihdolla Keisarillisen Venäjän puolelle. Vastaus tuli: sen nimistä talonpoikaa oli asunut Korpiselän kylässä Suojärven pitäjässä, hän oli lähtenyt kaupparavaroineen valtakunnanrajan yli, ja hän oli ollut kadonneena syksystä 1796. Venäläisen puolen etsintä ei ollut tuottanut tietoa.

Suomalainen käräjäoikeus siis kirjoitti Venäjän viranomaisille selvittääkseen, kenen ruumis metsästä oli löytynyt, ja sai vastauksen. Se ei ollut poikkeuksellista menettelyä vaan hallintoa, ja siihen oli olemassa ohjeensa: Turun hovioikeuden yleiskirje 21. kesäkuuta 1750

määrää, että Venäjän alamaista koskeva asia siirretään rajan taakse ratkaistavaksi, ellei häntä ole otettu kiinni verekseltään.

Sitten tuli sota, ja raja muuttui toisenlaiseksi.

Vuonna 1788, Kustaa III:n Venäjän-sodan ensimmäisenä kesänä, Ilomantsin kreikkalaisen seurakunnan diakonia Parferi Jefimoffia vastaan tehtiin ilmoitus. Syytteitä oli kaksi. Hän oli julkisesti lukenut osalle pitäjäläisiä Venäjän puolelta tulleita herjakirjoituksia kuningasta ja hallitusta vastaan. Ja hän oli käynyt kirjeenvaihtoa Venäjän rajavartioasemien kanssa.

Todisteina oli kaksi venäjänkielistä kirjettä käännöksineen. Toinen oli allekirjoitettu Lupasalmen rajavartioaseman venäläisen päällikön Ilja Konstantinoffin nimellä ja päivätty 7. elokuuta vanhaa lukua. Siinä Konstantinoff ilmoittaa oleskelevansa Lupasalmen kordonilla päällikkönä ja pyytää, että Jefimoff antaisi täydellisen selvityksen ruotsalaisten kokoontumisista ja sotaväestä ja siitä, olivatko ne koolla vai eivät. Kirjeessä mainitaan, että Venäjän neuvosto oli myös kirjoittanut asiasta. Vastaus oli määrä toimittaa talollinen Huttusen välityksellä Kuolismaasta, ja kirjeessä sanotaan miten: ilman että ruotsalaiset saisivat siitä millään tavoin tietää.

Maaherra ilmoitti asiasta Södermanlandin herttua Kaarelle, joka armollisessa vastauksessaan määräsi Jefimoffin pidettäväksi vangittuna. Diakoni pidätettiin ja lähetettiin Kuopion kruununvankilaan, ja sieltä hänet vietiin Ilomantsin syyskäräjille tutkittavaksi korkeasta rikoksesta.

Ja siinä meni pieleen. Käräjäoikeus tutki asian, tuomitsi siinä ja päästi Jefimoffin vapaaksi. Hovioikeus moitti menettelyä: oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 2 §:n nojalla tämänkaltaisen asian tutkiminen ja tuomitseminen kuului hovioikeudelle itselleen, eikä mitään tutkintaa olisi tullut aloittaa ilman sen suostumusta — eikä

siihen ollut aihettakaan, kun herttua oli asiassa jo määrännyt. Päätös annettiin Vaasassa 13. maaliskuuta 1789.

Vuonna 1721 rajan tälle puolelle jäi kaksi kreikanuskoista seurakuntaa. 67 vuotta myöhemmin sodan aikana selviää, mitä se käytännössä tarkoitti. Rajan molemmilla puolilla oli samaa väkeä, samaa uskoa ja samat kirjeenkuljettajat, ja kun valtakunnat kävivät sotaa, kirje kulki Lupasalmelta Ilomantsiin ja takaisin Kuolismaan kautta.

Se on sama reitti, jota Kuisma Omelia oli kulkenut kauppavaroineen kaksikymmentä vuotta aiemmin, ja sama reitti, jota myöten Sotkamoon olisi haettu pappi hänen kuolemaansa varten. Raja oli valtakuntien välillä. Se ei ollut ihmisten välillä.

Ei sama laki kaikille

Tammikuussa 1765 hovioikeus vahvisti Turussa päätöksen, joka koski Liperin talollisenpoikaa Iwan Iwansson Sarnasta. Sarnanen oli edellisenä syksynä sekaantunut lehmään. Hän oli tunnustanut sen itse ja kertonut myös aiemmasta kerrasta, jolloin hän oli lähtenyt latoon samassa aikeessa mutta estynyt. Käräjäoikeus tuomitsi hänet mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla, ja lehmä oli tapettava ja poltettava hänen kanssaan.

Kuningas armahti. Tilalle tuli kolme asiaa: 20 paria raippoja, kolme lyöntiä parista; julkinen häpeärangaistus; ja kolmen vuoden linnoitustyö Loviisassa. Raipparangaistus laskettiin pareina eikä lyönteinä. Yksi pari oli kaksi raippaa, jotka otettiin käteen yhdessä ja joilla annettiin määrätty määrä lyöntejä, tavallisesti kolme, minkä jälkeen pari heitettiin pois ja otettiin uusi, koska raippa pehmeni käytössä ja uusi löi kovemmin. Miehiä lyötiin raipoilla, *spö*, ja naisia vitsoilla, *ris*, jotka olivat lievemmat. Sarnasen tuomio tarkoitti siis 60 lyöntiä.

Kolmesta osasta keskimäinen oli tavallisesti julkinen kirkkorangaistus. Tuomittu seisoి sunnuntaina seurakunnan edessä, tunnusti tekonsa ääneen ja pyysi anteeksi. Se ei ollut kirkollinen lisä maallisen rangaistuksen päälle vaan osa rangaistusta, ja se toimitettiin kirkossa, koska siellä yhteisö oli koolla. Sarnasen päätöksessä lukee jotain muuta: *sawida han är af främmande religion (koska han on vieraan uskonnon harjoittaja)* hänen tuli istua yksi sunnuntai jalkapuussa. Jalkapuu oli kirkon seinustalle sijoitettu puinen laite, johon istuvan miehen jalat lukittiin, ja siinä hän oli koko jumalanpalveluksen ajan, kun seurakunta kulki hänen ohitseeseen sisään

ja ulos. Perusteena päätöksessä on nimetty säädös: kuninkaallinen asetus 24. syyskuuta 1706.

Sarnanen oli kreikanuskoinen. Julkinen kirkkorangaistus edellytti, että tuomittu seisoo oman seurakuntansa edessä luterilaisessa jumalanpalveluksessa ja tunnustaa, eikä hänellä ollut sellaista seurakuntaa. Rangaistus olisi siis mennyt hukkaan. Siihen valtakunta oli varautunut lähes 60 vuotta aiemmin: vuoden 1706 asetus antoi korvaavan muodon, jalkapuun kirkon sijaan. Sama julkisuus, sama sunnuntai, sama seurakunnan katse, mutta ilman sitä osaa joka edellytti kuulumista kirkkoon.

Ankaruus ei muuttunut. Sarnanen sai 20 paria raippoja siinä missä sotilas Matts Heikkinen oli saanut 40. Uskonto vaikutti häpeärangaistuksen muotoon eikä sen määrään. Aineistossa on neljä eri tapaa toimittaa sama rangaistus. Luterilainen seisoi kirkossa. Kreikanuskoinen istui jalkapuussa kirkolla. Kuuro ja mykkä Gauriel Fedotov, joka ei voinut antaa puhuttua tunnustusta, istui kirkon ovella. Ja Hodar Purmuinen istui vuonna 1802 jalkapuussa kirkon ulkopuolella. Neljä muotoa, yksi tarkoitus.

Nykyinen oikeuskäsitys lähtee siitä, että sama teko ansaitsee saman rangaistuksen riippumatta siitä kuka tekijä on. Yhdenvertaisuus lain edessä on periaate, jota vastaan poikkeamat mitataan. Tässä aineistossa poikkeamat ovat sääntö.

Rangaistus riippui uskonnosta, kuten Sarnasen tapauksessa. Se riippui siitä, oliko tuomittu valtakunnan alamainen: Venäjän alamaisia koskivat omat kuninkaalliset kirjeet, ja Sotkamossa 1768 mestattavalle Kuisma Omelialle oli haettava kreikkalaisen opin pappi rajan takaa. Se riippui iästä, sillä kuninkaalliset kirjeet vuosilta 1749 ja 1762 säästivät nuoren kuolemanrangaistukselta. Se riippui mielentilasta: talollisenpoika Thomas Walain oli käynyt käsiksi

isäänsä ja äitipuoleensa vuonna 1772, mutta häntä ei voitu rangaista lainkaan, ja reunamerkintä kertoo syyn yhdellä sanalla, *afwita* (*mieleltään vajaa*). Tilalle tuli hoito ja valvonta sukulaisten vastuulla. Se riippui ruumiinlaadusta, sillä Helena Neovialle tuomitut 30 paria vitsoja olivat ehdollisia: mikäli hän kykenee kestäämään niin monta paria ilman hengenvaaraa. Ja se riippui rahasta.

Kun sakkoa ei voitu maksaa, se muunnettiin ruumiinrangaistukseksi. Peruste ei ollut kuninkaan asetus vaan Turun hovioikeuden oma yleiskirje 26. lokakuuta 1752, jonka se oli lähettänyt alaisilleen tuomioistuimille. Vuonna 1779 Vaasan hovioikeus käsitteli miestä nimeltä Matts Toppar, joka oli saanut sakkoja useasta teosta: viisi taalaria kiroilusta, kymmenen sapatinrikkomuksesta ja muuta, yhteensä 55 taalaria. Hän ei kyennyt maksamaan, ja sakot sovitettiin noin 20 parilla raippoja.

Muuntotaulukko oli kiertokirjeessä, eikä se ollut tasainen. Ikaalisten seudulla vuonna 1757 kymmenen taalarin sakko vastasi kolmea paria; Topparin tapauksessa suhde on väljempi. Todennäköisin selitys on portaittainen taulukko, jossa pieni sakko maksoi suhteessa enemmän kuin suuri. Käytännön lopputulos oli joka tapauksessa sama: varakas maksoi rahalla, köyhä selkänahallaan. Sama teko, sama pykälä, sama summa, ja kaksi eri rangaistusta sen mukaan kummalla oli varaa.

Rahalla oli tässä järjestelmässä muitakin tehtäviä, ja ne on syytä nähdä yhdessä. Kun ihminen kuoli epäselvissä oloissa, ruumis tarkastettiin, ja tarkastus maksoi. Vuonna 1760 eräässä päätöksessä oikaistiin liian suureksi katsottua laskua ja eriteltiin, mihin tarkastaja oli oikeutettu: kyyti kahdella hevosella neljä taalaria, päiväraha neljältä päivältä kahden taalarin mukaan eli kahdeksan, ja itse tarkastus kuusi. Yhteensä 18 taalaria hopearahaa. Se oli enemmän kuin lehmän hinta; Sotkamossa 1772 lehmä, jonka kanssa Gustaf Heikkinen oli tehnyt rikoksensa, arvotettiin kymmeneen taalariin.

Ja laskun maksoi joku. Ilomantsissa 1772 Anders Kluostarisen veli kuoli veljesten käsirysssä. Käräjäoikeus katsoi, että vainaja oli itse aiheuttanut kuolemansa, eikä Andersia tuomittu teosta — mutta hänen ja kahden muun oli korvattava välskäri Heisen tarkastuksesta noin 40 taalaria. Mies vapautettiin veljensä kuolemasta ja maksoi ruumiin tarkastamisen. Kun tuomittu oli varaton, kruunu maksoi ennakoon ja peri saatavansa hänen omaisuudestaan, ja jos omaisuutta ei ollut, kruunu jäi tappiolle. Kuisma Omelian jutussa kruunu oli maksanut välskäri Ståhlbergille 145 taalaria 2 äyriä kuparirahaa.

Nykylukija näkee tässä kaikessa epäoikeudenmukaisuutta, ja se on oikea havainto omassa mittapuussaan. Mutta se on väärä kysymys, jos haluaa ymmärtää mistä oli kyse. Yhdenvertaisuus ei ollut tämän järjestelmän tavoite. Sen tavoite oli, että rangaistus osuu.

Rikos ei ollut vain teko toista ihmistä tai valtiota vastaan. Se oli synti, ja rangaistus oli sovitus. Kansankielessä sana on säilynyt: huoruudensynti. Ja koska rangaistuksen tarkoitus oli sovittaa, sen piti vaikuttaa siihen ihmiseen joka sen kärsi, ja siihen yhteisöön joka sen näki. Kreikanuskaiselle luterilainen kirkkorangaistus ei olisi merkinnyt mitään. Mykälle puhuttu tunnustus oli mahdollon. Köyhälle sakko oli paperi jota ei koskaan maksettaisi. Heikkorakenteiselle tytölle 90 lyöntiä olisi ollut kuolemantuomio toisessa muodossa, ja hänen henkensä oli juuri säästetty. Jos rangaistus olisi ollut kaikille sama, se olisi kohdellut yhtäläisesti kaikkia ja osunut harvaan. Siksi se räätälöitiin.

Ja siitä seuraa se, mikä tekee näistä asiakirjoista lukemisen arvoisia. Järjestelmä, joka sovittaa rangaistuksen ihmiseen, joutuu ensin katsomaan häntä. Sen on kysyttävä, mikä hän on, mihin hän kuuluu, mitä hän ymmärtää ja mihin hänen ruumiinsa kykenee. Ja koska päätös oli kirjoitettava, vastaukset kirjoitettiin ylös.

Helena Neoviasta on kirjattu, että hän on 16-vuotias, että hän on heikkoa ruumiinlaatua, ettei hän 13-vuotiaana ollut voinut ymmärtää tekonsa laatua, ja että isäpuoli oli hänet siihen houkutellut ja vietellyt. Sen tarkempaa kuvausta ihmisestä ei tuomiosta yleensä saa. Ja sen jälkeen hänet vietiin Tukholman työhuoneeseen pidettäväksi työssä koko elinaikansa. Sama tarkkuus, joka näki hänet, hävitti hänet.

VIITTEET

Lyhenne *VHOA* tarkoittaa Kansallisarkiston Vaasan hovioikeuden arkistoa.

Luku I

Lyhenne *VHOA* tarkoittaa Kansallisarkiston Vaasan hovioikeuden arkistoa.
Sivukohtaiset Astia-linkit ovat kirjan verkkoliitteessä.

Kirves ja kirjuri

s. 7 *Jöran Johansson Leinosen teko ja tuomio*. *VHOA*, alistettujen asiain päätöstaltiot 1772, s. 67. Uhrien nimet ja lukumäärä perustuvat hovioikeuden kertaukseen käräjätutkinnasta; rengin nimen luenta *Jöran Waldanen* on epävarma.

s. 7 *Papiston velvollisuus valmistaa tuomittu*. Sanamuoto toistuu lähes muuttumattomana kaikissa vahvistetuissa kuolemantuomioissa; esim. *VHOA* 1754, s. 528 ja 1762, s. 795.

s. 8 *Teilaaminen*. H. J. Boström, ”Kuolemantuomioista ja niitten täytäntöönpanosta Suomessa ennen vuotta 1826”, *Defensor Legis* 1929.

s. 9 *Clarcken piirros Olkijoelta 1798*. E. D. Clarke, *Travels in various Countries of Europe, Asia and Africa*; Boströmin siteeraamana.

s. 9 *Chydeniuksen mestaussaarna Kruunupyyssä 12.4.1786*. Boströmin siteeraamana.

s. 10 *Oikeudenkäynti Westzynthiusta, Forteliusta ja Castreenia vastaan*. *VHOA* 1772, s. 14. Castreenin etunimi ei käy päätöksestä ilmi, eikä käräjäoikeuden tuomitseman vankeuden pituus. Sanamuoto *warit oberedd till at undergå dödsstraff* on luettu koneluetusta tekstistä; alkuperäinen on tarkistamatta.

s. 11 *Luvut 228 ja 2*. Laskettu tämän kirjan koneluetusta aineistosta, joka kattaa 9 819 sivua. Luvut kuvaavat tätä aineistoa, eivät koko valtakuntaa.

s. 11 *Kirkkolaki 1686 ja kielto antaa tuomitulle väkevää*. Kyrkio-Lag och Ordning 3.9.1686; kirje valtakunnan hovioikeuksille 3.11.1690. Sitaatti on toisen käden lähteestä, ja luku ja pykälä on paikannettava painetusta tekstistä.

s. 13 *Aineiston laajuus ja sanamäärät*. Kansallisarkiston Sisältöhaaku, kaksi hakua, yhdistetty korpus 9 819 sivua.

s. 14 *Sukurutsan säännökset*. Rikoskaaren 59 luku, erityisesti 1, 2 ja 5 §. Lundin ja Neovian tuomiossa viitataan luvun 2 ja 5 §:ään.

s. 14 *Jacob Lund ja Helena Neovia*. VHOA 1772, s. 444–450 ja s. 329 (designaatioluettelo). Kuninkaan reskripti saapui 9.11.1772.

s. 15 *Raipparangaistuksen laskeminen pareina*. Parimäärä ja lyönnit paria kohden ovat päätöksissä. Selitys siitä, miksi pari vaihdettiin, perustuu rangaistuskäytäntöä koskevaan kirjallisuuteen eikä tämän aineiston asiakirjoihin.

Luku V

s. 1 *Ilomantsi ja Liperi ainoina ortodoksisina seurakuntina Ruotsin puolella vuoden 1721 jälkeen*. Ortodoksisen kirkon Suomen historiaa koskeva yleisesitys.

s. 1 *Kuninkaalliset säädökset 24.9.1706, 23.11.1742 ja 19.10*. Siteerataan päätöksissä; painettuja tekstejä ei ole löytynyt. Viimeksi mainitun vuosiluku ei käy päätöksestä ilmi.

s. 2 *Kuisma Omelian juttu*. VHOA, alistettujen asiain päätöstaltiot 1768, s. 750–767. Talollisen nimen luenta *Hans Liuski* ja lautamiehen *Bengt Ockonen* ovat epävarmoja.

s. 3 *Oikean käden katkaisu virkamiehen surmasta*. Rikoskaaren 18 luvun 8 §.

s. 3 *Pappi rajan takaa*. Sanamuoto: *then närmast til Sotkamo belägne Ryska ort eller Socken*.

s. 4 *Aunuksen miehet Ilomantsissa 1774*. VHOA 1774, merkintä 66.

s. 4 *Kirjeenvaihto Venäjän puolelle 1798*. VHOA 1798, s. 402. Luettu koneluetusta tekstistä.

s. 4 *Turun hovioikeuden yleiskirje 21.6.1750*. Siteerataan Sortavalan Danila Lappalaisen asiassa 1772 ja 1774.

s. 5 *Parferi Jefimoffin juttu*. VHOA 1789, s. 174–185. Etunimen kirjoitusasu vaihtelee. Jutun lopputulos ei käy luetuilta sivuilta ilmi.

s. 5 *Aineiston kokosi varakihlakunnantuomari ja kruununvouti Gabriel Wallenius*. Sama sukunimi esiintyy Liperin 1764 jutussa, jossa kruununvouti Gabriel Wallenius oli asettanut vartijan Lukei Timopheofille. Onko kyse samasta miehestä, on selvittämättä.

Luku VII

s. 1 *Iwan Iwansson Sarnanen*. VHOA, alistettujen asiain päätöstaltiot 1765. Sukunimen luenta on epävarma, samoin linnoitustyön kolmen vuoden kesto.

s. 1 *Raipparangaistuksen laskeminen pareina*. Parimäärä ja lyönnit paria kohden ovat päätöksissä. Selitys siitä, miksi pari vaihdettiin, perustuu rangaistuskäytäntöä koskevaan kirjallisuuteen.

s. 2 *Kuninkaallinen asetus 24.9.1706*. Siteerataan Liperin 1765 ja Sotkamon 1768 päätöksissä. Asetuksen painettua tekstiä ei ole löytynyt.

s. 2 *Julkinen kirkkorangaistus*. Vuoden 1686 kirkkolain IX luku; siteerataan mm. VHOA 1728 ja 1735.

s. 3 *Thomas Thomasson Walain*. VHOA 1772, designaatioluettelo, merkintä 73. Sukunimen luenta epävarma.

s. 3 *Helena Neovian ehdollinen vitsarangaistus*. VHOA 1772, s. 449–450.

s. 4 *Turun hovioikeuden yleiskirje 26.10.1752*. Siteerataan mm. VHOA 1757, s. 1615 ja 1774, s. 606. Itse kirjettä ei ole löytynyt; sen sisältö on päätelty soveltamisesta. Vuonna 1780 sen korvasi tai täydensi yleiskirje 12.8.1780, jonka mukaan sakko muunnettiin vankeudeksi.

s. 4 *Matts Toppar*. VHOA 1779, päätös annettu Vaasassa 5.3.1779. Sakkojen erittely on osin epävarma; kokonaissumma 55 taalaria on selvä.

s. 5 *Ruumiintarkastuksen taksa 1760*. VHOA 1760, s. 560.

s. 5 *Anders Kluostarinen*. VHOA 1772, designaatioluettelo, merkintä 54. Välskäri Heisen palkkion summa on luettu koneluetusta tekstistä.

s. 5 *Kuisma Omelian jutun välskärilasku*. VHOA 1768, s. 758.

N Ä Y T E P Ä Ä T T Y Y

Tietokirja kuolemanrangaistuksesta Itä-Suomessa 1748–1809. Kahdeksan lukua, arvio 280 sivua. Käsikirjoitus tekeillä.

Työn aikana on tehty havaintoja, joita ei ole aiemmassa kirjallisuudessa. Julkinen häpeärangaistus ei koskaan jäänyt pois, mutta sen muoto neuvoteltiin tuomitun mukaan: luterilainen seiso kirkossa, kreikanuskoinen istui jalkapuussa kuninkaallisen asetuksen nojalla vuodelta 1706, kuuro ja mykkä istui kirkon ovella. Sakon muuntamisesta raipoiksi määräsi Turun hovioikeuden oma yleiskirje, ei kuninkaan asetus. Ja kaava, jolla tuomittu määrättiin valmistettavaksi autuaaseen kuolemaan, esiintyy tässä aineistossa 228 sivulla — sen pettäminen kahdella, ja ne ovat sama juttu.

Mestauspaikat ovat yhä siellä missä olivat. Ilomantsissa, Liperissä ja Pielisjärvellä niissä voi seisoa.